

주 의 요 구

【1】

제 목 전기사업법 위반에 따른 사업관리 등 업무처리 부적정

소 관 부 서 ○○실 ●●부, ◇◇부

조 치 부 서 ○○실 ●●부, ◇◇부

내 용

1. 업무 개요

○○실(이하 “◎◎실”이라 한다) ●●부(舊 ◁◁센터)는 「♪♪ ♪♪♪♪♪
♪♪♪ ▷▷사업 기본계획(안)」을 20xx. x. x. 수립하고, ▷▷ 발전설비 공사
안전감리 용역 및 ▷▷ 발전설비 구매계약을 체결하였으며, 20xx. x. x. 상업
운전을 시작으로 발전소 운영 및 관리업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「♪♪ ♪♪♪♪♪ ♪♪♪ ▷▷ 발전설비 구매 계약서」 제1장 계약일반
조건 제2.14조에 따르면 착공신고서 제출시 인·허가 사항이 포함된 공사
예정공정표를 제출하도록 명시되어 있고,

「♪♪·♪♪♪ ▷▷ 발전설비 공사안전감리 용역」 제1장 용역설명서
공사시행단계별 업무안내에 따르면 인·허가 업무에 대해서는 발주자가
확인하고 감리업자가 협조하여 시공사가 시행하도록 명시되어 있다.

또한 「전기사업법」 제9조(전기설비의 설치 및 사업의 개시의무) 및 제61조(전기사업용전기설비의 공사계획의 인가 또는 신고)에 따라 발전사업자의 경우에는 최초 전력 거래를 한 날부터 xx일 이내에 신고하여야 하며, 전기설비 설치공사의 경우에는 공사를 시작하기 전 허가권자에게 신고하도록 법에 규정하고 있으며,

제9조를 위반할 경우에는 동법 제108조(과태료)에 따라 xxx만 원 이하의 과태료를 부과하도록 되어 있고, 제61조를 위반할 경우에는 동법 제12조(사업허가의 취소 등)에 의거하여 사업허가를 취소하거나 x개월 이내의 기간을 정하여 사업정지를 명할 수 있다고 명시하고 있다.

특히 제61조를 위반하는 경우에는 동 시행령 제5조의3(전기사업자 등의 위반행위별 처분기준과 과징금의 부과기준)에 따라 사업정지 x개월 또는 과징금 x천만 원을 부과하도록 규정하고 있다.

또한 ⅡⅡ처 ㄴ ㄴ 부에서는 20XX. X. X. 세법 이외의 사유로 부과되는
가산금(벌과금, 과태료 등) 발생 시 위원회 구성 등 절차는 「세무업무처리
규정」을 준용하여 원인부서에서 처리하도록 기준을 명시한 전사 알림을
시행하였으며, 특히 동 규정 제62조(직원변상)에 의거하여 각 직원 간 변상
분담액은 발생 책임 정도에 따라 △△위원회에서 심의·의결하도록 규정
하고 있다.

따라서 위 ◎◎실 ●●부는 「」 」 」 」 」 」 」 」 」 」 ▷▷ 발전사업」

추진 시 인·허가 미신고 및 지연으로 인해 법 위반이 발생하지 않도록

계약상대자가 착수 시 제출하는 인·허가 서류를 면밀히 검토하고, 관련 내용이 누락된 경우에는 보완하여 제출하도록 조치하여야 하며, 과징금 및 과태료 발생 시에도 내부규정을 준수하여 후속 업무를 처리함이 마땅하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위 ○○실 ●●부에서 추진한 J J J J J J J J J ▷▷사업에 대한 인·허가 사항을 점검한 결과, 구매 계약서에 따라 시공사가 제출한 착공신고서에 인·허가 사항이 누락 되었으나 별다른 조치 없이 20XX. X. X. 접수하였으며, 감리용역 시방서에 따라 공사착공 단계에서 발주자는 인·허가 사항을 확인하도록 명시되어 있지만 관련 업무를 소홀히 하여 20XX. X. X. § § 시로부터 전기사업법 위반으로 X건의 행정처분을 받은 사실을 확인하였다.

또한 세법 이외의 사유로 부과되는 벌과금, 과태료에 대해서는 「세무업무 처리규정」을 준용하여 ∟∟위원회의 개최를 통해서 처리하게 되어 있으나, 위 X건 모두 절차를 준수하지 않았고, 특히 직원변상 분담액은 책임 정도에 따라 위원회에서 심의·의결하여 분담하도록 되어있지만, ●●부 직원 X명이 임의로 과태료를 분담하여 납부한 사실을 확인하였다.

그 결과 발주자의 착공 전 인·허가 서류 검토 및 단계별 인·허가 확인 업무 미흡으로 전기사업법을 위반하였으며, 지자체로부터 X건의 행정처분을 받음으로써 우리 회사 신재생 사업에 대한 대외 이미지 훼손의 우려가 있다.

또한 위원회의 심의·의결 없이 관련 부서 직원 간 변상액 산정이 임의로 시행되어 이에 대한 투명성과 공정성이 저해될 우려가 있다.

관계부서 의견 위 ○○실 ●●부는 전기사업법에 따라 시행되는 인·허가 확인 업무가 미흡하였음을 인정하면서, 사전협의 과정에서 허가기관을 관할구청으로 착오하였으며, 내부 인사이동으로 인해 사업 개시 신고가 지연된 부분을 고려해달라는 의견을 제시하였다. 과태료 납부 건에 관해서는 규정을 준수하여 기한 내 위원회를 거쳐 처리할 예정이며, 향후 사업 진행 시 인·허가 사항에 대해서는 관련 업무를 철저히 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○실장은

- ① 인·허가 관리감독 업무를 소홀히 하여 지자체로부터 법 위반에 따른 행정처분을 초래한 관련자(x명)에 대해 신분조치 하시기 바라며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 전 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.
- [주의]

관 련 자

성명	직급	담당기간	담당업무	근무처 (현 근무처)	조치요구
○○○	3	20xx. x. ~ 현재	신재생건설	○○실 ●●부	주의
○○○	4	20xx. x. ~ 현재	신재생운영	○○실 ●●부 (◇◇부)	주의

- ② 향후 벌과금 및 과태료 등이 부과될 경우에는 심의위원회 개최 등 관련 규정을 준수하여 업무를 처리하시기 바라며, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 전 부서를 대상으로 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다.

[기관주의]